

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2746/2534

ธนาคารสยาม จำกัด
นายอภิชัย จันทรอำណภาพ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 386

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง

เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึดไว้ 434,000 บาท ในการขายทอดตลาดครั้งแรกมีผู้ให้ราคาสูงสุด 500,000 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีได้จัดการขายตามคำคัดค้านของโจทก์ จำเลยและผู้รับจำนอง และกำชับโจทก์ จำเลยและผู้รับจำนองให้หาคนมาซื้อในราคาที่สูงกว่านี้ในนัดหน้า มิฉะนั้นจะขายไปในราคาที่เห็นสมควร แต่จำเลยไม่สามารถหาคนมาซื้อในราคาที่สูงกว่า 450,000 บาท ตามที่มีผู้ให้ราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดครั้งที่สอง เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดไปในราคาดังกล่าวตามที่เห็นสมควรแล้ว โดยไม่มีพฤติการณ์ใดที่จะแสดงว่าเจ้าพนักงาน-บังคับคดีไม่สุจริตหรือกระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสองจำเลยจึงขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดและทำการขายทอดตลาดใหม่อีกไม่ได้

การที่ผู้ซื้อทรัพย์สินแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาซื้อทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 386 ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีนั้น เป็นเรื่องระหว่างผู้ซื้อทรัพย์สินกับเจ้าพนักงานบังคับคดีที่จะดำเนินการต่อไปตามสัญญาและบทกฎหมาย มิใช่ข้ออ้างเพื่อเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ชอบแล้ว

คดีสืบเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพร้อมตึกแถวของจำเลยโดย
ประเมินราคาขณะยึด ๔๓๔,๐๐๐ บาท และขายทอดตลาดให้แก่ผู้ให้ราคาสูงสุดคือ
บริษัทโชคเอกชัย จำกัดในราคา ๔๕๐,๐๐๐ บาท

โจทก์ จำเลยและธนาคารกรุงเทพ จำกัด ผู้รับจำนองต่างยื่นคำร้องทำนอง
เดียวกันว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีเคยขายทอดตลาดที่ดินพร้อมตึกแถวครั้งแรก ผู้รับ
จำนองให้ราคาสูงสุด ๕๐๐,๐๐๐ บาท โจทก์และจำเลยคัดค้านว่าราคาต่ำ เจ้าพนักงาน
บังคับคดีจึงงดการขายไว้และขายทอดตลาดครั้งที่ ๒ บริษัทโชคเอกชัย จำกัด ให้
ราคาสูงสุด ๔๕๐,๐๐๐ บาท ต่ำกว่าราคาในการขายครั้งแรกถึง ๕๐,๐๐๐ บาท โจทก์
ผู้รับจำนองและจำเลยคัดค้านว่าราคาต่ำ แต่เจ้าพนักงานบังคับคดีอนุมัติขายไปใน
ราคาดังกล่าว การขายไม่สุจริต และไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติและข้อบังคับที่กำหนด
ว่าด้วยวิธีการขายทอดตลาด เจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้ประกาศเรียกจำเลยเพื่อให้มี
โอกาสดูแลการขายและให้ญาติของจำเลยเข้าสู่ราคาได้ ขอให้เพิกถอนการขายทอด
ตลาดดังกล่าว

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดของ
โจทก์ ผู้รับจำนองและจำเลยเสีย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาข้อแรกว่า การขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ ๒ เจ้าพนักงานบังคับคดีอนุญาตให้ขายทรัพย์สินไปในราคาต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้รับจำนองเคยเสนอไว้ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งแรก และจำเลยไม่ได้เข้าประมูลสุทธราคาเพราะไม่ได้ยื่นประกาศของเจ้าพนักงานบังคับคดี นั้น ปรากฏตามรายงานข้อเท็จจริงในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ ของเจ้าพนักงานบังคับคดีว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยโดยประเมินราคาขณะยึด ๔๓๔,๐๐๐ บาท ได้ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๑ มีผู้เข้าสุทธราคา ๕ ราย ผู้รับจำนองให้ราคาสูงสุด ๕๐๐,๐๐๐ บาท โจทก์และจำเลยคัดค้านว่าราคาต่ำ เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงงดการขายไว้ และกำชับโจทก์จำเลยให้หาคนมาซื้อในราคาที่สูงกว่านี้ในนัดต่อไป มิฉะนั้นจะขายไปในราคาที่เห็นสมควร ต่อมาได้ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๑ ก่อนขายเจ้าพนักงานบังคับคดีได้อ่านประกาศและวิธีการขายให้ผู้สนใจเข้าฟังการขายทราบ พร้อมทั้งเรียกคู่ความที่เกี่ยวข้องในคดีแล้วคงมีแต่ผู้แทนโจทก์มาดูแลการขาย มีผู้เข้าสุทธราคา ๒ ราย บริษัทโชคเอกชัย จำกัด โดยนายวิสิฐเกศการณกุล ผู้รับมอบอำนาจให้ราคาสูงสุด ๔๕๐,๐๐๐ บาท ผู้แทนโจทก์ได้คัดค้านว่าราคาต่ำ แต่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ตกลงขายทรัพย์สินไปในราคาดังกล่าว ดังนี้ เห็นว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้งดการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งแรกไว้ตามคำคัดค้านของโจทก์ จำเลยและผู้รับจำนองก็เพื่อให้โอกาสโจทก์ จำเลยและผู้รับจำนองหาคนมาซื้อในราคาที่ต้องการ จากนั้นได้ทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ ๒ โดยเปิดเผยต่อหน้าคนทั่วไปที่สนใจมาฟังการขายเป็นจำนวนมาก ทั้งได้เรียกคู่ความที่เกี่ยวข้องในคดีแล้ว การที่ผู้แทนโจทก์มาดูแลการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ ๒ และคัดค้านว่าราคาต่ำย่อมแสดงว่าผู้แทนโจทก์ได้ยื่นประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินและประกาศเรียกคู่ความที่เกี่ยวข้องในคดีอย่างชัดเจน ข้ออ้างของจำเลยที่ว่าไม่ได้ยื่นประกาศของเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงรับฟังไม่ได้เชื่อว่าจำเลยได้ยื่นประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินและประกาศ

เรียกคู่ความที่เกี่ยวข้องในคดีแล้วแต่จำเลยไม่สามารถหาคนมาซื้อในราคาที่สูงกว่า
ราคา ๔๕๐,๐๐๐ บาท ตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้กำชับไว้ในนัดก่อน ดังนั้น เมื่อ
เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดทรัพย์สินไปในราคาดังกล่าวตามที่เห็นสมควร
แล้ว โดยไม่มีพฤติการณ์ใดที่จะแสดงว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่สุจริตหรือกระทำการ
ฝ่าฝืนบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา ๒๙๖ วรรคสองจำเลยจึงไม่มีสิทธิขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
และทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินใหม่ได้อีก

จำเลยฎีกาขอต่อไปว่า หลังจากจำเลยยื่นอุทธรณ์แล้ว นายวิสิฐ เกศการคุณกุล
ผู้รับมอบอำนาจบริษัทโชคเอกชัย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินได้ ได้ยื่นคำแถลงลงวันที่
๑๔ มีนาคม ๒๕๓๒ ขอเงินค่าซื้อที่ดินที่ประมูลได้คืน อันเป็นการแสดงเจตนาบอกเลิก
สัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๖ แล้ว เจ้าพนักงานบังคับ
คดีจะต้องคืนเงินที่ผู้ซื้อทรัพย์สินได้วางไว้และดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินใหม่ นั้น
เห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องระหว่างผู้ซื้อทรัพย์สินกับเจ้าพนักงานบังคับคดีที่จะดำเนินการ
ต่อไปตามสัญญาและบทกฎหมาย มิใช่ข้ออ้างเพื่อเพิกถอนการขายทอดตลาดที่
ชอบแล้วแต่อย่างใด

พิพากษายืน.

(ราเชนทร์ จัมปาสุต-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-วินัย กันนะ)

ศาลแพ่ง - นายสมบัติ เดียววิศเรศ

ศาลอุทธรณ์ - นายเชื้อ เจียมรัตนกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ